

1502127-09.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: THOMAZ CORREA FARQUI

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... traz indício veemente da prática criminosa: "Roubo - Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probatório - Entendimento - A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem. Roubo - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502127-09.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502127-09.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2162969/2022 - 02º D.P. GUARUJA, CM7474-1/2022 - 02º D.P. GUARUJA, 2162969 - 02º D.P. GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON DA SILVA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). THOMAZ CORREA FARQUI

Vistos.

ROBSON DA SILVA DOS SANTOS, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 15 de junho de 2022, por volta das 06h04min, na Escola Municipal Angelina Daige, localizada na Rua Sorocaba, nº 01, Vila Áurea, nesta Comarca de Guarujá, o acusado, qualificado à fl. 09, subtraiu, para si, mediante escalada, 03 (três) pedaços de fios de cobre, bens pertencentes à vítima Município de Guarujá. É dos autos que Robson se dirigiu ao estabelecimento de ensino vítima, pulou o muro e ingressou na escola. Na sequência, o indiciado, utilizando-se de uma faca de serra, cortou a fiação de cobre de um dos aparelhos de ar-condicionado e subtraiu três pedaços deste objeto. Ato contínuo, Robson pulou novamente o muro

para retornar para a rua, ocasião em que foi detido por guardas municipais, os quais haviam recebido a informação de que um indivíduo ingressara na escola vítima. Submetido a busca pessoal, com o indiciado foi localizada a faca subtraída, bem como a faca utilizada para a prática do furto. Indagado a respeito dos fatos, Robson confessou ter praticado o furto, de modo que foi preso em flagrante delito (fls. 90/91).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 76/78 e 96/97). A denúncia foi recebida em 23 de junho de 2022 (fl. 92). Citado (fls. 118), o réu apresentou resposta escrita à acusação (fls. 124/125). Não sendo caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 131/132). Em juízo, foram ouvidas duas testemunhas, sendo o réu interrogado, ao final (fls. 155/157)

Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 153). A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, subsidiariamente pugnando pelo afastamento da qualificadora de escalada e o reconhecimento da tentativa, bem como a fixação do regime aberto (fls. 153/154).

É o relatório. DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitiva vem bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fl. 05), laudo pericial (fls. 137/144), bem como, de resto, pela prova oral colhida. A autoria criminosa igualmente é certa e recai sobre o réu.

Ouvido em juízo, o réu Robson da Silva dos Santos confessou os fatos dispostos na inicial acusatória. Disse que é usuário de drogas e que teve uma recaída, de modo que, na data dos fatos, ingressou na escola para furtar o ar condicionado, porém, como não conseguiu, cortou os fios. Em seguida, pulou o muro para fugir e foi prontamente detido pelo agente que estava na via pública.

Com efeito, a confissão do acusado se coaduna com a versão ministerial, a qual restou bem confirmada pelo restante da prova oral colhida. Vejamos.

Em juízo, os guardas municipais Edilson Santana Coelho e Marcelo da Cruz Esteves harmonicamente disseram que, na ocasião delituosa, estavam trabalhando quando foram acionados via COPOM, sendo-lhes informado que um funcionário da guarda patrimonial da escola havia visto um indivíduo no interior do estabelecimento de ensino. Diligenciando ao local, olharam por cima do muro e visualizaram o réu mexendo em um ar condicionado. Desse modo, permaneceram cada um em uma saída, aguardando a chegada do guarda, detentor das chaves do prédio. Assim que o guarda chegou e abriu o portão, o furtador se evadiu, pulando o muro em direção aonde estava o guarda Edilson, que procedeu com a detenção do indivíduo. Este trazia consigo um rolo de fio cortado do ar condicionado da escola, que restou danificado. Como o réu tinha uma faca, foi necessário o uso de algemas. No mais, acreditam que o acusado entrou no local pulando o muro, vez que a escola estava fechada. Ainda segundo o guarda Edilson, o acusado, questionado no local, confessou a prática do crime. Por fim, identificaram o réu como sendo o responsável pelo furto em questão.

Anoto, neste ponto, que os relatos prestados pelos guardas municipais são harmônicos e coerentes entre si, não sendo apresentada razão plausível para desacreditá-los, de forma a explicar a razão pela qual seus autores mentiriam em juízo com o fim de incriminar inocentes, ainda mais se, como no caso, os depoentes sequer conheciam o acusado antes dos fatos. Disto se depreende a necessidade de se conceder credibilidade à prova oral analisada: Prova - palavra de policial - validade - inexistência de provas no sentido de que estivesse faltando com a verdade, no intuito de incriminar inocente - Testemunho, ademais, prestado sob o

crivo do contraditório. (TJ/SP - AP 990091314491 - Rel. Machado de Andrade - 6ª Câmara - j. 03.12.09).

Não bastasse, os guardas municipais ouvidos, como servidores públicos que são, gozam de presumida credibilidade, sendo seus testemunhos plenamente válidos: "Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunho ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes.". (RT 411/266).

Nestas condições, diante dos relatos acima, inimaginável a improcedência pretendida, pois o conjunto probatório amealhado aos autos confirmou que o acusado cometeu o crime de furto, conforme ele mesmo confessou.

Não bastasse o acusado ter sido visualizado pelo agente de segurança do local através das câmeras de monitoramento, os guardas municipais também avistaram o réu cortando os fios do ar condicionado da escola, em cuja posse foi surpreendido após deixar o estabelecimento de ensino, o que traz indício veemente da prática criminosa: "Roubo - Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probatório - Entendimento - A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem. Roubo - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais - Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo. Cálculo da Pena - Condenações anteriores consideradas uma a título de maus antecedentes e outra para reconhecimento da reincidência - Admissibilidade Desde que ambas as condenações se refiram a ações penais diversas, é perfeitamente possível seja uma das condenações considerada a título de "maus antecedentes" na primeira fase do cálculo de pena, elaborada com base nos elementos previstos no art. 59 do CP, e a outra delas levada em conta já na segunda fase, referente às agravantes e atenuantes. Ocorrerá o alegado bis in idem apenas na hipótese de uma mesma condenação computada duas vezes para finalidades distintas. Cálculo da pena - Confissão espontânea parcial da prática delitiva - Atenuante não caracterizada - Não se caracteriza a atenuante da confissão espontânea se o acusado admite apenas parcialmente a prática delituosa. (TJSP; Apelação Criminal 1500701-52.2019.8.26.0540; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/05/2013; Data de Registro: 11/03/2020).

O crime se consumou, pois o réu foi detido após ter deixado o local onde ocorreu a subtração, trazendo consigo a fiação subtraída da escola. Houve, portanto, inversão definitiva da posse da res, o que basta para a consumação.

Considerando que o verbo nuclear do delito em tela é "subtrair", conclui-se que o direito brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, que estabelece que o delito de furto se consuma quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que em curto período de tempo, independentemente de a res furtiva permanecer em sua posse tranquila (neste sentido: TJ/SP, Apelação Criminal nº 1500688-69.2019.8.26.0567, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel Andrade de Sampaio, j. 20.01.20).

Nesse aspecto, aponto que, ao contrário do que alegou a defesa, o fato de haver um guarda municipal aguardando a saída do estabelecimento de ensino não é suficiente para obstar a consumação do crime, tanto pela aplicação da teoria supramencionada, quanto pelo fato de o acusado poder oferecer resistência a abordagem, logrando

êxito em evadir-se. Tanto é assim que os próprios agentes afirmaram ser necessário o uso de algemas, pois o acusado trazia consigo uma faca. Portanto, é inviável o reconhecimento do crime em sua modalidade tentada.

No mais, presente está a qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, pois, conforme laudo pericial de fls. 137/144 e prova testemunhal produzida, o acusado, para a subtração, acessou o local mediante escalada do muro de proteção da escola, que conta com dois metros de altura, restando clara a utilização de esforço incomum no ato criminoso.

A respeito decidiu-se em caso similar: FURTO QUALIFICADO. Tentativa. Subtração, mediante escalada, de bens do interior de imóvel desocupado. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante. Declarações da vítima e depoimento do policial que efetuou a apreensão dos objetos em poder do acusado. Negativa isolada. Versão inverossímil. Laudo pericial conclusivo acerca da escalada. Transposição de muro de dois metros de altura. Esforço incomum. PENA. Fixação acima do mínimo legal. Maus antecedentes. Agravante da reincidência. Multiplicidade de condenações definitivas a justificar os acréscimos sucessivos. Compensação integral com atenuante da menoridade relativa. Conatus. Redução de 1/3. Proporcionalidade. Consideração do iter criminis percorrido. Réu detido após se afastar do local do furto. Concretização em 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 8 dias-multa. Regime prisional fechado. Manutenção. Apelo parcialmente provido para ajustar a multa (TJSP; Apelação Criminal 0024868-66.2014.8.26.0482; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/08/2018; Data de Registro: 09/08/2018, grifo não original).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido ministerial e CONDENO ROBSON DA SILVA DOS SANTOS, nos autos qualificado, como incurso no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal.

Passo a fixar a pena de acordo com o critério trifásico.

Analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal denoto que o réu agiu com culpabilidade dentro da normalidade, nada havendo a desabonar sua conduta social, sendo que nada de concreto se colheu a respeito de sua personalidade. Não se depreende dos autos circunstâncias e consequências a importarem maior gravidade da conduta criminosa e o motivo do crime, ao que se percebe, é aquele próprio do tipo em análise, qual seja, desejo de obtenção de lucro fácil.

Entretanto, aponto que o réu apresenta vastíssima certidão de antecedentes, contando com condenação em definitivo por crime anterior (fls. 37/73). Sendo assim, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, estabelecendo-a em 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, pois o réu cometeu o crime após condenado, em definitivo, por delito anterior (fls. 35 - processo nº 1502154-65.2017.8.26.0536 da 3ª Vara Criminal do Guarujá). Em contrapartida, o acusado confessou espontaneamente a prática criminosa, de modo que há de incidir a atenuante disposta no art. 65, III, "d", do CP, conforme Súmula 545 do STJ.

Entendo que ambas as circunstâncias legais são preponderantes, de modo que compenso uma com a outra, mantendo a pena no patamar antes fixado. A propósito: "Apelação criminal. Furto majorado pelo repouso noturno. Confissão extrajudicial do réu corroborada pelas demais provas. Réu revel. Crime consumado. Condenação mantida. Penas. Redução. Necessidade. Atenuante da confissão extrajudicial compensada integralmente com a agravante da reincidência específica. Parcial provimento do recurso." (TJSP; Apelação Criminal 0014891-26.2017.8.26.0068; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Comarca de Barueri; Data

do Julgamento: 10/07/2020; Data de Registro: 10/07/2020). Assim, mantenho inalterado o patamar punitivo.

Ausentes causas de aumento e diminuição, fica o réu condenado definitivamente à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Inexistindo prova da capacidade econômico-financeira dos réus, ficará o valor do dia-multa no mínimo legal.

Não estão preenchidos todos os requisitos do art. 44, do Código Penal, pois o réu é reincidente, tendo condenações pela prática de outros crimes patrimoniais, razão pela qual deixo de substituir a pena privativa por restritiva ou, pelos mesmos motivos, aplicar o sursis.

Considerando a quantidade de pena imposta, inferior a 4 anos, bem como a pouca gravidade da ação criminosa, porém, sem se olvidar que o réu é reincidente, estabelecido, em observância à Súmula 269 do E. STJ, o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Eventual detração não altera o regime inicial fixado, pois não alcançado o interregno mínimo legal para a progressão.

Não bastasse a reincidência do acusado, bem como o fato dele responder outros processos em liberdade, o crime em questão foi cometido duas semanas após a expedição de alvará de soltura pelo cumprimento de pena anterior. Assim, fortes são os indícios de que o réu voltará a delinquir caso posto em liberdade. Portanto, permanecendo inalteradas as razões que ensejaram a manutenção da custódia cautelar do acusado, deverá ele permanecer custodiado. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Sem custas, por se tratar de réu pobre na acepção jurídica do termo.

Ao trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, comunique-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Publique-se. Intimem-se.

Guaruja, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA